

BEOS-2110/25

Warszawa, 4 listopada 2025 r.

Do druku nr 1839

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L. dz. SPS-111. 020. 301. 16. 2025

Data wpływu 04. 11. 2025 r.

Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1839)

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Wnioskodawcy nie wskazują wyraźnie problemu, który zamierzają rozwiązać. Na podstawie uzasadnienia projektu i deklarowanych skutków regulacji (DSR) można przyjąć, że są to trudności w dotrzymaniu ustawowych terminów przygotowania planów ogólnych gminy, wynikające z niedostatecznie sprawnych procedur ich sporządzania. Projekt pozostaje w związku z reformą prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego dokonaną w roku 2023 r. Wnioskodawcy dostrzegają, że wiele osób wystąpiło o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dotychczasowych warunkach i organy gmin nie radzą sobie z terminowym wydawaniem decyzji, przy uwzględnieniu przepisów przejściowych związanych z reformą z 2023 r. Na wzrost liczby wniosków o wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy wpływa również zmiana zasad obowiązywania takich decyzji, która ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Obecnie decyzje w sprawie warunków zabudowy obowiązują bezterminowo, a od 1 stycznia 2026 r. decyzje, które staną się prawomocne po 31 grudnia 2025 r., mają wygasać po upływie 5 lat od dnia, w którym stały się prawomocne.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy proponują (art. 1 projektu) nowelizację ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹ (dalej: u.p.z.p.). Projektowane zmiany polegają na zniesieniu obowiązku uzgadniania przez gminy projektów planów ogólnych gminy z innymi organami i poszerzeniu zakresu obowiązku zasięgania opinii na temat projektów planów ogólnych gminy. Ponadto Wnioskodawcy proponują zmianę zasad zachowania zgodności z planem ogólnym gminy w zakresie katalogu wyjątków odnoszących się do minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także zniesienie zasady konieczności zachowania zgodności planu miejscowego z planem ogólnym w zakresie maksymalnego udziału powierzchni zabudowy. Rozszerzenie katalogu wyjątków odnoszących się do minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej dotyczy również wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto Wnioskodawcy proponują nowelizację siedmiu ustaw:

- z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej² (art. 2 projektu);
- z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze³ (art. 3 projektu);
- z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody⁴ (art. 4 projektu);
- z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze⁵ (art. 5 projektu);
- z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne⁶ (art. 6 projektu);
- z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym⁷ (art. 7 projektu);
- z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw⁸ (art. 8 projektu).

Zmiany w pierwszych sześciu z wymienionych ustaw mają związek z planowanym zniesieniem obowiązku uzgadniania projektów planów ogólnych gminy. Zmiany w ostatniej z wymienionych ustaw mają na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących możliwości stwierdzenia nieważności pierwszego planu ogólnego w części. Proponuje się również przedłużenie obowiązywania dotychczasowej zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy w sposób bezterminowy poprzez regulację, że decyzje o warunkach zabudowy wydane w sprawach wszczętych przed dniem 16 października 2025 r. nie podlegają regule 5-letniego obowiązywania.

Projekt zawiera przepisy przejściowe.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian przewidzianych w art. 8 projektu, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, ze zm.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 1125, ze zm.

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 2110, ze zm.

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, ze zm.

⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 1290, ze zm.

⁶ Dz. U. z 2025 r. poz. 960.

⁷ Dz. U. z 2024 r. poz. 1747.

⁸ Dz. U. poz. 1688, ze zm.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali rozwiązań alternatywnych.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Z uwagi na zakres omawianego projektu, obejmujący przede wszystkim zmiany mające na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz usprawnienia procedury sporządzania planów ogólnych gminy, odstąpiono od przeprowadzania analizy rozwiązań międzynarodowych.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

W 2023 r. wprowadzono reformę systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, która weszła w życie na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa reformująca)⁹. Dotychczasowy model planowania przestrzennego opierał się na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), stanowiącym akt prawa miejscowego, którym kształtowano sytuację prawną właścicieli nieruchomości. W praktyce jednak podstawowym instrumentem umożliwiającym realizację inwestycji pozostawała decyzja o warunkach zabudowy wydawana na podstawie art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w przypadku inwestycji celu publicznego – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w art. 51 u.p.z.p. Uzyskanie tego rodzaju decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od organów administracji publicznej pozwalało na prowadzenie inwestycji na obszarach pozbawionych MPZP. W dotychczasowym modelu funkcjonowało również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie miało charakteru aktu prawa miejscowego, lecz stanowiło akt planistyczny o charakterze wewnętrznym. Studium nie wiązało organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. U podstaw reformy zainicjowanej w 2023 r. leżało założenie, że taki stan rzeczy utrudniał racjonalne i spójne kształtowanie ładu przestrzennego, sprzyjając zjawisku rozproszonej, nieuporządkowanej zabudowy.

Ustawa reformująca z 2023 r. przebudowała zasadniczo dotychczasowy model planowania przestrzennego przez wprowadzenie planu ogólnego gminy (POG), który uzyskał rangę aktu prawa miejscowego (art. 13a u.p.z.p.). Plan ten jest uchwalany obligatoryjnie dla całego obszaru gminy. Do 30 czerwca 2026 r. POG

⁹ Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, ze zm.

powinny być opracowane przez organy gminy, ponieważ zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy reformującej studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie POG w danej gminie, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2026 r. W tym okresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może pełnić funkcję planu ogólnego, co oznacza, że do dnia wejścia w życie POG w danej gminie – nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2026 r. – przez POG należy rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 64 ust. 2 ustawy reformującej).

Zgodnie z nowymi zasadami POG jest aktem prawa miejscowego, wiążącym zarówno przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 54 ust. 2, art. 64 ust. 1 w zw. z art. 54 ust. 2 u.p.z.p.). Jak wynika z art. 67 ust. 4 ustawy reformującej od dnia 1 lipca 2026 r., w przypadku braku przyjętego planu ogólnego, co do zasady nie będzie możliwe uchwalenie nowego MPZP ani jego zmiana. Ustawa reformująca wprowadziła również istotne zmiany w zakresie warunków wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. W szczególności należy zauważyć, że zgodnie z art. 54 ust. 3 u.p.z.p. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego musi być zgodna z planem ogólnym gminy. Odpowiednio zasada ta ma zastosowanie także do decyzji o warunkach zabudowy (art. 64 ust. 1 u.p.z.p.). Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1a u.p.z.p. w nowym brzmieniu wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe, jeżeli teren jest położony na obszarze tzw. uzupełnienia zabudowy, który wyznacza się w POG (art. 13a ust. 4 pkt. 2 lit. a u.p.z.p.). W konsekwencji, jeżeli gmina nie posiada przyjętego POG z wyznaczonym obszarem uzupełnienia zabudowy, nie istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 59 ustawy reformującej stanowi, że do spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wydania decyzji o warunkach zabudowy, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. 24 września 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast do spraw wszczętych po tej dacie stosuje się przepisy nowe, przy czym zastrzeżono w ust. 2 tego artykułu okres przejściowy, trwający do dnia utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w danej gminie, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 r. W okresie tym stosuje się przepisy nowe, z wyłączeniem wybranych regulacji. Ponadto postanowiono, że do decyzji o warunkach zabudowy, które stały się prawomocne przed dniem 1 stycznia 2026 r., nie stosuje się nowego art. 64c u.p.z.p., który wprowadza zasadę wygasania z mocy prawa decyzji o warunkach zabudowy po upływie 5 lat od dnia ich uprawomocnienia (art. 62 w zw. z art. 78 pkt 2 ustawy reformującej). Innymi słowy, w dotychczasowym stanie prawnym decyzje o warunkach zabudowy miały charakter bezterminowy, natomiast w nowym stanie prawnym obowiązuje zasada ich czasowości.

Kolejnym filarem reformy z 2023 r. jest wprowadzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego, stanowiącego szczególną formę miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego uchwalanego przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji oraz zawarciu umowy urbanistycznej. Należy jednak podkreślić, że omawiany projekt nie wpływa na funkcjonowanie zintegrowanych planów inwestycyjnych, wobec czego nie zachodzi potrzeba szczegółowego omawiania ich w niniejszym opracowaniu.

Jest oczywiste, że w warunkach tak istotnej zmiany zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy reforma spowodowała znaczny wzrost liczby wniosków o wydanie takich decyzji, co miało zapewnić ich rozpoznanie na dotychczasowych zasadach, a także sprawić, by decyzje o warunkach zabudowy, które uprawomocnią się przed końcem 2025 r., dawały wnioskodawcom bezterminowe prawo do zmiany sposobu zagospodarowania terenu¹⁰.

Zmiany zaproponowane w omawianym projekcie dotyczą procedury sporządzania POG i zakładają zastosowanie wyłącznie formy opiniowania projektu POG ze wskazanymi organami państwa i rezygnację z konieczności dokonywania na tym etapie uzgodnień. Kluczowa w tym zakresie jest zmiana art. 13i ust. 3 pkt 5 u.p.z.p., polegająca na zastąpieniu obowiązku uzgadniania projektu planu ogólnego z określonymi organami państwowymi, obowiązkiem uzyskania ich opinii o projekcie. Zmiana ta ma daleko idące konsekwencje. Opiniowanie i uzgadnianie projektu POG dokonuje się w trybie określonym w przepisach art. 24 i art. 25 u.p.z.p., przy czym uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)¹¹ albo w formie decyzji, o której mowa art. 166 ust. 5 ustawy – Prawo wodne (art. 24 ust. 1 u.p.z.p.). Zgodnie z art. 106 ust. 5 k.p.a. zajęcie stanowiska w kwestii uzgodnienia następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

Niezależnie od powyższego wydaje się, że należy dokonać merytorycznego rozróżnienia między „uzgadnianiem” a „opiniowaniem” w ramach szeroko rozumianego współdziałania organów administracji publicznej, choć w tym zakresie brak pełnej jasności. Prawodawca wskazał, że zarówno w wyniku uzyskanych opinii, jak i dokonanych uzgodnień organ wykonawczy gminy ma wprowadzać zmiany do projektu POG (art. 13i ust. 3 pkt 6 u.p.z.p.). Zarazem jednak, zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa podkreśla się, że sposób współdziałania organów administracji publicznej w toku załatwiania spraw różni się w zależności od tego, czy ustawodawca wymaga opiniowania, czy uzgadniania, chociaż i w tym obszarze występują rozbieżności co do rozumienia skutków uzgodnienia. Prezentowany jest pogląd, że wyrażenie zgody w trybie uzgodnienia wiąże organ decydujący w postępowaniu głównym i treść stanowiska zajętego przez organ uzgadniający może przesądzić o treści decyzji, która wydana jest po uzgodnieniu

¹⁰ Więcej na ten temat: Józwiak Z., *Warunki zabudowy na starych zasadach o pół roku dłużej, ale już nie bezterminowe*, 1 IV 2025 r., <https://www.prawo.pl/samorzad/waznosc-wuzetek-kiedy-mija-termin.532268.html> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 4 XI 2025 r.]. W artykule wskazano, że urzędy gmin są zasypywane wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i obawiają się kar za nieterminowe ich wydanie, a w niektórych urzędach wzrost liczby wniosków przekracza 100%. Również w konsultacjach społecznych (zob. pkt VIC opinii) zwrócono uwagę na wielokrotny, (nawet dziesięciokrotny) wzrost liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (ID komentarzy: 86197, 86160, 61221, 74157).

¹¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 572.

przez organ decydujący¹². W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 23 listopada 2023 r.¹³ wskazano, że „należy rozróżnić w ramach współdziałania opinię i uzgodnienie, a jest to o tyle istotne, że uzgodnienie w przeciwieństwie do opinii jest formą rozstrzygnięcia o charakterze stanowczym, bowiem wiąże organ rozstrzygający sprawę w postępowaniu głównym”. W doktrynie prawnej wskazuje się, że w wyniku współdziałania z odrębnymi organami wójt (burmistrz, prezydent miasta) wprowadza do projektu POG zmiany, które wynikają z uzyskanych opinii fakultatywnie, a w przypadku uzgodnień obowiązkowo¹⁴. Z drugiej strony w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazano, że termin „uzgodnienie” oznacza czynność polegającą na „doprowadzeniu do braku rozbieżności”, „ujednolicaniu” lub „harmonizowaniu”, „wzajemnym dostosowaniu”. Wskazano, że istota „uzgadniania” polega nie tyle na osiągnięciu pełnej zgody, lecz na procesie dochodzenia do zgody, obejmującym ujednolicanie, dostosowywanie i harmonizowanie stanowisk. Zatem brak uzyskania zgody nie zawsze uniemożliwia przyjęcie aktu, ponieważ przeszkodą mogą być również czynniki zewnętrzne, niezależne od woli stron¹⁵. TK wskazał, że istotnym elementem procedury uzgadniania, odróżniającym ją od opiniowania, jest prowadzenie merytorycznej dyskusji obejmującej negocjacje, wymianę poglądów, rozważenie argumentów i próbę wzajemnego przekonywania. Procedura ta powinna być zakończona sporządzeniem protokołu uzgodnień lub – w razie braku konsensu – protokołu rozbieżności. Zatem zasadniczymi elementami procedury uzgadniania są: obowiązek zapewnienia przez organ prawotwórczy informacji o projekcie, określenie terminu przedstawienia stanowiska, przeprowadzenie dyskusji o treści projektu, umożliwienie prezentacji różnych stanowisk i prób ich ujednoczenia, wypracowanie – w miarę możliwości – wspólnego stanowiska, a także sporządzenie protokołów uzgodnień lub rozbieżności oraz uzasadnienie przyjęcia wersji projektodawcy w razie braku zgody¹⁶. Z takim rozumieniem „uzgodnień” spotkać się można również w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2024 r.¹⁷, wydanym w kontekście uzgadniania regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi wskazano, że „uzgodnienie” nie musi oznaczać całkowitej zgody, lecz oznacza obowiązek poddania treści aktu procedurze uzgodnieniowej z właściwymi podmiotami w celu jej osiągnięcia. NSA uznał zatem, że podstawowe znaczenie ma przede wszystkim przeprowadzenie procedury uzgadniającej, a nie wyrażenie zgody przez obie strony na proponowaną treść aktu¹⁸.

Należy stwierdzić, iż zmiana polegająca na zastąpieniu obowiązku uzgadniania wymogiem uzyskania opinii w odniesieniu do projektów POG znacząco

¹² Zob. wyrok NSA z 24.06.2025 r., II OSK 120/23, LEX nr 3902975; wyrok NSA z 1.12.2003 r., II SA/Kr 1490/01, LEX nr 682049.

¹³ IV SA/Po 580/23, LEX nr 3653602.

¹⁴ K. Szlachetko [w:] *Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz*, red. J. H. Szlachetko, Warszawa 2024, kom. do art. 13i, uwaga 4.

¹⁵ Wyrok TK z 17.03.1998 r., U 23/97, OTK 1998, nr 2, poz. 11; stanowisko to potwierdzono w wyroku TK z dnia 27.06.2013 r., K 12/10, OTK-A 2013, nr 5, poz. 65.

¹⁶ Op.cit.

¹⁷ Sygn. III OSK 1619/22, LEX nr 3756373.

¹⁸ Podobnie wyrok NSA z 23.06.2020 r., I OSK 2221/19, LEX nr 3048046.

upraszcza procedurę planistyczną, prowadząc do zastosowania „słabszej” formy współdziałania organów administracyjnych. Obecnie zakres przeprowadzanych uzgodnień i opiniowania projektu POG jest w znacznym stopniu zbliżony do zakresu uzgodnień i opiniowania stosowanego przy sporządzaniu MPZP, ponieważ treść art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. b u.p.z.p. odpowiada w dużej mierze treści art. 17 pkt 6 lit. b u.p.z.p. Zauważmy, że nie przewiduje się zmian w zakresie obowiązku uzgadniania odnoszącego się do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, natomiast proponuje się całkowite odstępienie od trybu uzgadniania w odniesieniu do POG.

Stwierdzić zatem można, że projektowana zmiana zmniejsza poziom współdecydowania i kontroli merytorycznej nad kształtem POG innych niż organy gminy organów państwa, przenosząc ciężar odpowiedzialności w większym stopniu na władze gminne. W związku z tym wydaje się, że rozwiązanie zaproponowane przez Wnioskodawców jest obarczone istotnym ryzykiem ze względu na charakter prawny POG. Plan ten, jako akt prawa miejscowego, stanowi fundament całego systemu planowania przestrzennego w gminie, determinując zarówno kierunki polityki przestrzennej, jak i granice dopuszczalnej zabudowy, oddziałując na prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości. Ograniczenie mechanizmów weryfikacyjnych, konsultacyjnych na tym etapie stwarza ryzyko błędnych lub nieuzasadnionych rozstrzygnięć planistycznych, których skutki mogą być trudne do skorygowania na dalszych etapach i w związku z tym będą mogły wymagać zmiany POG.

Należy wskazać, że POG jest uchwalany obowiązkowo przez radę gminy i musi obejmować swoim zasięgiem cały obszar gminy, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych oraz terenów zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu (art. 13a ust. 1 u.p.z.p.). POG jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów gminy (zob. art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji). Wiąże on nie tylko obywateli, ale również organy administracji publicznej¹⁹. POG i MPZP jako źródła prawa miejscowego są aktami prawnymi tego samego rzędu, a ich wzajemny stosunek określa art. 20 ust. 1 u.p.z.p., z którego wynika, że MPZP musi być zgodny z ustaleniami POG, przy czym kryteria zachowania zgodności wskazano wyraźnie w art. 20 ust. 3 u.p.z.p. W art. 13a ust. 5 u.p.z.p. zaznaczono, że POG w zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. b tego artykułu, uwzględnia się przy sporządzaniu MPZP oraz stanowi on podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaś dodatkowo w zakresie spraw z ust. 4 pkt 2 lit. a stanowi podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy. Treść POG została precyzyjnie określona w ustawie, składa się na nią zamknięty katalog elementów (art. 13a ust. 4 u.p.z.p.). Fundamentem planu ogólnego jest podział gminy na tzw. strefy planistyczne, obejmujące m.in. strefy: wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową (wielorodzinną, jednorodzinną i zagrodową), usługową, handlu wielkopowierzchniowego, gospodarczą, rolniczą, infrastrukturalną, zieleni i rekreacji, cmentarzy oraz górnictwa. Charakterystykę stref planistycznych, obejmującą ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra

¹⁹ Szerzej: D. Dąbek, *Prawo miejscowe samorządu terytorialnego*, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 123 i n.

Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów²⁰. Gminne standardy urbanistyczne obejmują gminny katalog stref planistycznych i mogą obejmować gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej. Standardy obligatoryjne określają m.in. maksymalną intensywność nadziemnej zabudowy, maksymalną wysokość i maksymalny udział powierzchni zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w poszczególnych strefach planistycznych. Z kolei fakultatywny charakter mają standardy dostępności infrastruktury społecznej, które pozwalają gminom wyznaczać minimalne progi dostępności do usług publicznych, w szczególności szkół podstawowych i terenów zieleni publicznej (art. 13e i art. 13f u.p.z.p.). Ponadto POG może określać: a) obszary uzupełnienia zabudowy, b) obszary zabudowy śródmiejskiej (art. 13a ust. 4 pkt 2 u.p.z.p.). Obszary uzupełnienia zabudowy wyznaczane są w POG na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13m ust. 1 u.p.z.p. Ich ustanowienie wywołuje trojaki skutek: obszary te uwzględnia się w pierwszej kolejności (obok terenów objętych planami miejscowymi) przy bilansowaniu powierzchni stref planistycznych umożliwiających realizację funkcji mieszkaniowej (art. 13d ust. 1 u.p.z.p.); wyłącznie na obszarach uzupełnienia zabudowy możliwe jest wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (art. 61 ust. 1 pkt 1a u.p.z.p.); przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, położonych na obszarze uzupełnienia zabudowy, nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych²¹).

W świetle powyższego treść POG może być szczegółowa, a jako akt planistyczny wiąże on jako prawo powszechne zarówno na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zastąpienie obowiązku uzgodnień procesem opiniowania rodzi ryzyko, że stanowiska organów, z którymi obecnie należy uzgadniać projekt POG, nie zostaną należycie uwzględnione. W konsekwencji, w razie rozbieżności stanowisk, rada gminy – działając na podstawie art. 13a ust. 1 u.p.z.p. – może nie dysponować pełną wiedzą o charakterze i zakresie tych rozbieżności. Prowadzi to do ryzyka przyjęcia POG, który będzie nieadekwatny z punktu widzenia innych niż przestrzenna polityk publicznych państwa.

Należy podkreślić, że w projekcie przewiduje się zmiany w zakresie kryteriów zgodności MPZP z POG poprzez zmianę ust. 3 i dodanie ust. 4 w art. 20 u.p.z.p., a także zmiany w zakresie kryteriów zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z POB poprzez zmianę ust. 2 i dodanie ust. 2a w art. 54 u.p.z.p. (art. 1 pkt 4 i pkt 8 projektu). Można ocenić, że ogólnie zmiany te służą uelastycznieniu i urealnieniu regulacji. Niemniej wątpliwości budzi rezygnacja z wymogu zachowania zgodności MPZP z POB w zakresie maksymalnego udziału powierzchni zabudowy, co wynika z uchylenia trzeciego tiretu w art. 20 ust. 3 pkt 1

²⁰ Dz. U. poz. 2758, ze zm.

²¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 82.

lit. b u.p.z.p. Zdaniem Wnioskodawców proponowane rozwiązanie ma na celu zapewnienie większej elastyczności przy formułowaniu ustaleń planu miejscowego, aby możliwe było ich bardziej adekwatne dostosowanie do lokalnych uwarunkowań przestrzennych oraz potrzeb inwestycyjnych. Zmiany te można jednak postrzegać jako rezygnację z istotnego kryterium wyznaczania stref planistycznych w POB (zob. art. 13e ust. 2 u.p.z.p.), co rodzi wątpliwość, czy zmiana ta nie podważa funkcji, jaką pełni POG. Można mieć przy tym wątpliwości, czy proponowana zmiana w ogóle może wywołać pożądaną przez Wnioskodawców skutek, skoro POG jest prawem miejscowym i wiąże organy gminy przy sporządzaniu MPZP.

Jeżeli chodzi o dodanie art. 51a do ustawy reformującej (art. 8 pkt. 1 projektu), który dotyczy możliwości stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie POG w części i również w odniesieniu do pierwszego takiego aktu w gminie – należy zauważyć, że zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.z.p. istotne naruszenie zasad sporządzania POG i MPZP, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części. O nieważności aktu planistycznego w całości lub w części orzeka wojewoda w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym²², albo sąd administracyjny – działając na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi²³. W tym kontekście można stwierdzić, że wprowadzenie przepisu art. 51a do ustawy reformującej, w którym mówi się wyłącznie o możliwości stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w części, może stanowić podstawę wnioskowania zgodnie z zasadą „przepis szczególny uchyla przepis ogólny”, a mianowicie, że wyłączona jest możliwość orzekania o nieważności planu ogólnego w całości. Pozostawałoby to w sprzeczności z dotychczasową konstrukcją nadzoru nad aktami prawa miejscowego i zasadami odpowiedzialności gminy za zgodność swoich działań z prawem. Należy pozostawić organowi nadzoru lub sądowi administracyjnemu możliwości stwierdzenia nieważności uchwały w całości albo w części – w zależności od charakteru i wagi stwierdzonych naruszeń. Możliwość orzeczenia o nieważności uchwał rady gminy w sprawie POG w całości jest potrzeba w przypadkach, gdy uchybienia proceduralne rozciągają się na cały proces planistyczny, np. gdyby przeprowadzono wadliwe konsultacje społeczne, nie zapewniając mieszkańcom rzeczywistego udziału w procedurze planistycznej lub gdyby doszło do sporządzania POG z pominięciem obligatoryjnych elementów jego treści.

Wnioskodawcy podnoszą, że proponowany art. 51a ustawy reformującej ma przesądzać, iż dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy także w odniesieniu do pierwszego POG. Nie wydaje się jednak, aby w tej kwestii istniały jakiegokolwiek wątpliwości. W 2025 r. wydane zostały dwa rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody śląskiego dotyczące pierwszych POG gmin Pyskowice oraz Jejkowice. Krytyczne głosy wobec tych rozstrzygnięć pojawiły się nie z powodu

²² Dz. U. z 2025 r. poz. 1153.

²³ Dz. U. z 2024 r. poz. 935, ze zm.

samemu faktu, że wojewoda stwierdził nieważność uchwał, lecz dlatego, że wojewoda stwierdził ich nieważność w całości, mimo że – zdaniem części komentatorów – uchybienia popełnione przy sporządzaniu tych planów nie miały charakteru istotnego²⁴.

Przepis art. 9 projektu dotyczy terminów wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wpływający na nakładanie kar pieniężnych na organy gminy z tytułu naruszenia tych terminów. W związku ze zmianą zasad planowania przestrzennego, znaczna liczba osób wystąpiła o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach, a organy gmin nie są obecnie w stanie dochować ustawowych terminów wydania decyzji. Przyczyny tego zjawiska zostały omówione wyżej – inwestorzy dążą do uzyskania decyzji wydawanych na dotychczasowych warunkach, mających charakter bezterminowy. Obciążenie organów gmin znacznie wydłużyło czas trwania postępowań administracyjnych²⁵. Wątpliwości może jednak budzić, po pierwsze, zasadność wyznaczenia odległego terminu (1 stycznia 2027 r.) zwolnienia organów gmin z ryzyka ponoszenia konsekwencji finansowych. Po drugie, problematyczne jest przyjęcie, że przerwane terminy rozpatrywania spraw mają biec od nowa, od tego właśnie dnia. Jeżeli bowiem w niektórych sprawach organy gmin już obecnie popadły w zwłokę uzasadniającą nałożenie na nie kary pieniężnej na podstawie art. 51 ust. 2 i art. 64 ust. 1 w zw. z art. 52 u.p.z.p., to wprowadzenie regulacji, której skutkiem byłoby zniesienie tej kary, naruszałoby prawa słuszenie nabyte oraz prowadziłoby do działania prawa wstecz. Zakaz retroaktywności stanowi element zasady demokratycznego państwa prawnego. Nie ma on wprowadzić charakteru absolutnego, jednak z orzecznictwa TK wynika, że jego uchylenie może nastąpić jedynie po spełnieniu ściśle określonych warunków²⁶.

W związku z powyższym uzasadniona wydaje się również projektowana zmiana art. 62 ustawy reformującej, polegająca na odniesieniu regulacji przejściowej, która dotyczy wydawania bezterminowych decyzji o warunkach zabudowy, nie do chwili uzyskania prawomocności decyzji, jak ma to miejsce obecnie, lecz do chwili wszczęcia postępowania o wydanie takiej decyzji. Rozwiązanie to zabezpiecza oczekiwania osób, które złożyły wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przed wejściem w życie reformy, a z powodu opóźnień administracyjnych nie mogą doczekać się ich rozstrzygnięcia. Jeżeli wnioski te zostały złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, powinny być rozpoznane

²⁴ Według M. Kosiarskiego najdalej idący środek nadzorczy dotyczył uchybień o charakterze technicznym lub formalnym. W przypadku gminy Pyskowice przyczyną stwierdzenia nieważności planu ogólnego był błąd polegający na nieprawidłowym wpisaniu wartości dotyczącej powierzchni biologicznie czynnej w jednej ze stref planistycznych, natomiast w przypadku gminy Jejkowice – brak w pliku GML uchwalonego planu ogólnego danych przestrzennych odnoszących się do obszaru uzupełnienia zabudowy. Zob. publikacje serwisu Prawo.pl autorstwa M. Kosiarskiego: *Przez drobny błąd cały plan ogólny trafi do kosza*, <https://www.prawo.pl/biznes/planowanie-przestrzenne-w-prawnej-pulapce.534324.html> oraz *Jest drugi plan ogólny – i niestety drugie unieważnienie*, <https://www.prawo.pl/biznes/plany-ogolne-z-powaznymi-bledami.534553.html>.

²⁵ W jednym z komentarzy złożonych w ramach konsultacji społecznych, osoba podająca się za pracownika jednostki samorządu terytorialnego wskazała, że obecnie czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi od pięciu do ośmiu miesięcy, ID komentarza: 74157.

²⁶ Wyrok TK z 6.03.2013 r., Kp 1/12, OTK-A 2013, nr 3, poz. 25, pkt. III, ppkt 7.1 uzasadnienia prawnego.

na dotychczasowych zasadach, niezależnie od istniejącego obciążenia pracą urzędów. Takie podejście wynika z zasady zaufania obywateli do państwa i prawa.

W związku ze zmianą art. 62 ustawy reformującej wątpliwości mogą dotyczyć granicznej daty wszczęcia postępowań w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, którą wnioskodawcy określili na dzień 16 października 2025 r. Standardowy termin wydania decyzji o warunkach zabudowy wynosi bowiem 90 dni, a w niektórych przypadkach może być krótszy (art. 64 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.). Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie zaskarżona, staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej ostatniej stronie postępowania. Wydaje się zatem, że osoba, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w dniu 15 października 2025 r., uczyniła to zbyt późno, by – przy uwzględnieniu powyższych terminów – mogła oczekiwać rozpatrzenia jej sprawy przed dniem 1 stycznia 2026 r. Rodzi to wątpliwość, czy sytuacja takiej osoby zasługuje na ochronę.

Zaproponowany termin wejścia w życie nowego prawa po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy jest co do zasady dopuszczalny. Jednakże w takiej sytuacji, zgodnie z § 12 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”²⁷, uzasadnienie projektu ustawy powinno zawierać szczegółowe wyjaśnienie potrzeby wejścia w życie przepisów w terminie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia. Wnioskodawcy nie przedstawili takiego uzasadnienia.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej²⁸. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu²⁹.

2.

Opiniowany projekt dotyka w pewnym zakresie wykonywania prawa własności nieruchomości, zagwarantowanego w art. 1 Protokołu Dodatkowego nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Proponowane zmiany wydają się jednak nie rozszerzać zakresu ingerencji organów władzy publicznej w prawo własności i nie nasuwają wątpliwości co do ich zgodności z EKPC.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

²⁷ Dz. U. z 2016 r. poz. 283.

²⁸ Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciele wnioskodawców: poseł Bartosz Romowicz, poseł Marek Jan Chmielewski, poseł Michał Pyrzyk, poseł Piotr Kowal), opinia BEOS z 16 X 2025 r., BEOS-WPEiM-2009/25.

²⁹ Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciele wnioskodawców: poseł Bartosz Romowicz, poseł Marek Jan Chmielewski, poseł Michał Pyrzyk, poseł Piotr Kowal) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu, opinia BEOS z 16 X 2025 r., BEOS-WPEiM-2010/25.

A. Podmioty, na które wpływa projekt

Projekt wpływa bezpośrednio na 2479 gminy³⁰ oraz na podmioty, które dotychczas brały udział w uzgadnianiu planu ogólnego gminy, a które po wprowadzeniu zmian proponowanych przez Wnioskodawców będą brać udział w ich opiniowaniu (patrz art. 1 pkt 2 lit. b projektu) – tj. na:

- gminne lub inne właściwe komisje urbanistyczno-architektoniczne,
- wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast gmin sąsiednich,
- zarządy związków metropolitalnych,
- ministra właściwego do spraw zdrowia,
- ministra właściwego do spraw środowiska,
- marszałków województwa,
- właściwe organy nadzoru górniczego,
- starostów,
- właściwych państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych,
- właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,
- Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
- Spółkę Celową Centralny Port Komunikacyjny,
- właściwych terytorialnie nadleśniczych,
- operatorów systemu przesyłowego elektroenergetycznego,
- operatorów systemu przesyłowego gazowego,
- operatorów systemu dystrybucyjnego gazowego,
- podmioty zajmujące się transportem ropy naftowej lub produktów naftowych rurociągami przesyłowymi,
- ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
- wojewodów³¹, zarządy województw i zarządy powiatów,
- dyrektorów parków narodowych,
- regionalnych dyrektorów ochrony środowiska,
- dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”,
- wojewódzkich konserwatorów zabytków,
- właściwe organy wojskowe i organy ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
- zarządców dróg,
- dyrektorów właściwych urzędów morskich,
- zarządców infrastruktury kolejowej,
- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
- Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, władającego nieruchomościami mającymi przeszkodę lotniczą.

³⁰ Podział administracyjny Polski, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych, <https://www.gov.pl/web/ksng/podzial-administracyjny-polski>.

³¹ Bezpośredni wpływ projektu na wojewodów związany będzie również z ułatwieniem procesu sprawdzania zgodności z prawem aktów planowania przestrzennego oraz zmniejszeniem liczby wszczynanych spraw dotyczących nieterminowego wydawania decyzji (patrz DSR).

Szersze, pośrednie oddziaływanie projektowanej ustawy dotyczy wszystkich mieszkańców Polski – 37,4 mln³².

B. Wpływ na społeczeństwo:

Wnioskodawcy w DSR wskazali, że projekt nie ma bezpośrednich skutków społecznych w rozumieniu wpływu na społeczeństwo. Należy zgodzić się, że bezpośrednie skutki dotyczą organów i instytucji wskazanych w pkt VIA. W zakresie szerszego, pośredniego wpływu na społeczeństwo należy wskazać na dwie kwestie. Kluczowa kwestia oddziaływania na społeczeństwo dotyczy zmiany ustawowego obowiązku uzgadniania przez gminy projektów planów ogólnych z innymi organami na obowiązek występowania o opinie tych organów (zob. pkt V opinii). W procedowaniu planu ogólnego, stanowiącego dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego, zmiana uzgadniania jako wiążącego wymogu na rzecz zasięgania opinii stanowi uelastycznienie proceduralne. Zmianę tę można traktować jako formę deregulacji mającą na celu likwidację tzw. wąskiego gardła³³. Skutkiem dla społeczeństwa będzie przyspieszenie procesu planistycznego, z którego będą wynikały szybciej wdrażane zmiany urbanistyczne (inwestycje: nowe tereny mieszkaniowe, drogi itd.). Procedura uzgodnień była źródłem opóźnień (zob. uzasadnienie projektu), ponieważ liczne organy mogły zwlekać z wydaniem decyzji lub blokować cały proces. Zmiana uzgodnienia na opiniowanie to również krok w stronę zwiększenia władztwa administracyjnego gmin.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na kwestię oddziaływania terenów zielonych na człowieka, które to zagadnienie gruntownie omówiono w literaturze³⁴. Zwraca się uwagę na to, że obszary zielone tworzą przestrzeń do aktywnego i biernego wypoczynku, co ma w ogólnym rozrachunku pozytywny wpływ na mieszkańców i przestrzeń miejską. Wnioskodawcy wskazali, że możliwe będzie ustalanie przez gminy minimalnego udziału terenów zielonych, choć nie sprecyzowali kryteriów ilościowych i jakościowych dla tych przestrzeni. Jest to ujęcie właściwe dla dokumentów o charakterze strategicznym. Można odczytywać to jako przeniesienie decyzyjności na poziom samorządowy. Umożliwi to formułowanie szczegółowych przepisów ze względu na lokalizację gminy (obszary metropolitalne, turystyczne itd.), rodzaj gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie) i typ zabudowy na ich terenie (mieszkaniowy, usługowy, produkcyjny, rekreacyjny itd.). Będzie mieć to korzystny wpływ na możliwość bardziej precyzyjnego planowania lokalizacji powierzchni biologicznie czynnych w sposób dopasowany do charakterystyki zabudowy czy typu gminy.

³² Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju, Główny Urząd Statystyczny, <https://ssgk.stat.gov.pl/Ludnosc.html>.

³³ Zob. np. M. Przybylski, *Wiceminister rozwoju: uzgodnienia planów ogólnych wąskim gardłem procedury*, Serwis Samorządowy, Polska Agencja Prasowa, <https://samorząd.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wiceminister-rozwoju-uzgodnienia-planow-ogolnych-waskim-gardlem-procedury>.

³⁴ M. Woźnicka, A. Wiśniewska, E. Janeczko, K. Czyżyk, *The Impact of Open Forest Habitats on Psychological Well-Being*, „Sustainability” 2025, 17(13), s. 1-17; A. Molęda, M. Majchrowska, *Wpływ środowiska naturalnego na dobrostan człowieka – przegląd narracyjny*, „Medycyna Pracy” 2025, 76(4), s. 331-342.

C. Konsultacje społeczne

W konsultacjach społecznych dotyczących projektu wpłynęło 106 ankiet, w których udzielono 133 komentarzy³⁵. Wśród pojawiających się przychylnych głosów zwracano uwagę na uproszczenie procedur planistycznych³⁶ po reformie 2023 r.³⁷. Wskazano, że zniesienie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w znacznym stopniu ułatwi pracę urzędników oraz podniesie jej merytoryczny poziom. Obecnie, z uwagi na dużą liczbę wniosków i presję czasu, urzędnicy nie mają możliwości przeprowadzenia dostatecznie wnikliwej analizy projektowanych inwestycji. Wyrażono także obawy, że utrzymanie sankcji finansowych za przekroczenie terminów wydawania decyzji o warunkach zabudowy „zrukuje” budżety wielu gmin, a to nie one i mieszkańcy gmin powinni ponosić finansowe konsekwencje przeprowadzonej reformy³⁸. Warto podkreślić, że były to też wypowiedzi składane w imieniu gmin³⁹. Uwagi krytyczne dotyczyły przede wszystkim osłabienia kontroli nad ładem przestrzennym – zdaniem uczestników konsultacji rezygnacja z uzgodnień na rzecz opinii grozi chaosem⁴⁰ i rozwojem „patodeveloperki”⁴¹. W niektórych komentarzach wskazywano, że zmiany dotyczą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie zaś – zgodnie z nowelizacją – planów ogólnych.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projektowane przepisy dotyczą zasadniczo procedury sporządzania planów ogólnych gminy. Nie będą one miały bezpośrednich skutków gospodarczych. Analizowany projekt nie wpływa na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość i rynek pracy. W trakcie konsultacji społecznych nie wniesiono istotnych uwag dotyczących skutków gospodarczych projektu.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W opinii Wnioskodawców projekt nie wywoła wpływu na sektor finansów publicznych (SFP). Proponowane przepisy zawieszające do 31 grudnia 2026 r. bieg terminów, których przekroczenie jest podstawą do nałożenia kary za nieterminowe wydanie przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, wywołają przeciwstawne skutki dla dwóch podsektorów SFP. Z jednej strony, w przypadku budżetów gmin i miast na prawach powiatu zawieszenie to przyczyni się do braku konieczności ponoszenia wydatków związanych z zapłatą kary pieniężnej za nieterminowe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z drugiej

³⁵ Stan na 29 X 2025 r..

³⁶ ID komentarza: 59310.

³⁷ ID komentarza: 60169.

³⁸ ID komentarzy: 72253, 86605, 61221, 59454, 59273, 66693.

³⁹ ID komentarza: 88726, 59310.

⁴⁰ ID komentarza: 87358.

⁴¹ ID komentarza: 72253.

strony, w przypadku budżetu państwa wystąpi przejściowy ubytek dochodów z tytułu tych kar. Jednocześnie, w związku z dynamicznie rosnącą liczbą spraw, Wnioskodawcy uznają za niemożliwe wiarygodne oszacowanie wielkości kwot na rok 2026. Wskazują jedynie dane historyczne, z których wynika, że w latach 2022-2024 liczba prowadzonych postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za niewydanie w terminie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosiła odpowiednio 2, 6 i 15 postępowań rocznie, zaś kwoty naliczonych kar – 43 tys. zł, 235 tys. zł i 687,5 tys. zł.

Można uznać, że Wnioskodawcy prawidłowo rozpoznali skutki finansowe projektu w odniesieniu do sektora finansów publicznych. Przytoczone przez Wnioskodawców dane z lat 2022-2024 wskazują na bardzo ograniczony wpływ projektowanego zawieszenia do 31 grudnia 2026 r. kar pieniężnych za nieterminowe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zarówno w odniesieniu do dochodów budżetu państwa⁴², jak i w stosunku do wydatków gmin i miast na prawach powiatu. Jeśli przyjąć, że kwoty kar naliczonych w danym roku stanowiły dochody budżetu państwa w tym roku budżetowym, to relacja dochodów z tytułu kar do dochodów ogółem w latach 2022-2024 wynosiła odpowiednio 0,00001%, 0,00004% i 0,00011%. Z kolei jeśli przyjąć, że kwoty kar naliczonych w danym roku stanowiły wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu⁴³ tego roku budżetowego, to relacja wydatków na zapłatę kar do wydatków ogółem tych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2022-2024 wynosiła odpowiednio 0,00001%, 0,00008% i 0,0002%.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanych przepisów dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt nie zwiększy obciążeń administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lecz ułatwi pracę administracji samorządowej nad planami ogólnymi gminy i może ułatwić wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projektowane odstępianie od procedury uzgodnień w ramach opracowywania POG skutkować może zmniejszeniem obciążeń

⁴² Dochody budżetu państwa wyniosły: w 2022 r. – 504 820 801 tys. zł, w 2023 r. – 573 957 932 tys. zł, w 2024 r. – 623 239 831 tys. zł.

⁴³ Wydatki budżetów gmin wyniosły: w 2022 r. – 175 500 612 tys. zł, w 2023 r. – 180 989 005 tys. zł, w 2024 r. – 203 750 814 tys. zł.

Wydatki budżetów miast na prawach powiatu wyniosły: w 2022 r. – 114 568 097 tys. zł, w 2023 r. – 125 395 606 tys. zł, w 2024 r. – 140 364 461 tys. zł.

Zob. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia za lata 2022-2024 (druki sejmowe nr 3305 IX kad. oraz 425 i 1295 X kad.).

administracyjnych ze względu na brak możliwości zaskarżenia odmowy uzgodnienia projektu POG.

Zawieszanie do 31 grudnia 2026 r. biegu terminów, których przekroczenie jest podstawą do nałożenia kary za nieterminowe wydanie przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, może stanowić korzyść administracyjną dla gmin i miast na prawach powiatu, choć niemożliwą do wyrażenia liczbowo.

Projektowana regulacja nie spowoduje zmian w obciążeniach administracyjnych przedsiębiorców.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projektowana regulacja znacząco upraszcza sporządzanie planów ogólnych gminy, których opracowanie stało się obowiązkowe dla gmin po reformie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego dokonanej ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. Projekt przewiduje zastąpienie uzgodnień dokonywanych na etapie sporządzania POG procedurą opiniowania, co prowadzi do redukcji obciążeń administracyjnych, w tym również poprzez wyeliminowanie sporów dotyczących odmowy uzgodnienia projektu POG. Jednocześnie proponowane rozwiązanie osłabia mechanizmy współdecydowania i weryfikacji merytorycznej na etapie sporządzania POG, mimo że POG odgrywa kluczową rolę dla ładu przestrzennego. Zaproponowane zmiany w zakresie kryteriów zgodności MPZP oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z POG zwiększają elastyczność organów gmin w podejmowaniu rozstrzygnięć planistycznych. Jednocześnie rezygnacja z wymogu zgodności MPZP z POG w zakresie maksymalnego udziału powierzchni zabudowy ma charakter istotny i budzi obawy, czy nie doprowadzi do osłabienia znaczenia POG jako podstawowego aktu planowania przestrzennego w gminie.

Wątpliwości budzi proponowana zmiana dotycząca stwierdzania nieważności uchwał rad gmin w sprawie POG. Wprowadzenie regulacji, która mogłaby prowadzić do wykładni, iż nie jest dopuszczalne stwierdzenie nieważności tego rodzaju uchwał w całości, byłoby sprzeczne z dotychczasową praktyką nadzoru administracyjnego i orzecznictwem sądów administracyjnych w tym zakresie.

Projektowane czasowe wyłączenie biegu terminów wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu doprowadzi do braku nakładania kar pieniężnych za przekroczenie tych terminów. Wątpliwości budzi jednak długi okres wyłączenia i propozycja, aby bieg terminów rozpoczynał się od nowa z dniem 1 stycznia 2027 r. Takie rozwiązanie może naruszać konstytucyjną zasadę zakazu retroaktywności i zasadę ochrony praw słusznie nabytych.

Zaproponowane siedmiodniowe *vacatio legis* wymaga szczegółowego uzasadnienia, którego w projekcie brak.

Opiniowany projekt nie nasuwa wątpliwości co do zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: Zmiana uzgadniania POG na ich opiniowanie upraszcza i przyspiesza procedury, zwiększając samodzielność gmin. Pozwoli to szybciej realizować inwestycje i lepiej dostosować decyzje do lokalnych potrzeb, m.in. w zakresie terenów zielonych. W konsultacjach społecznych podkreślano korzyści proceduralne i obawy o osłabienie kontroli nad ładem przestrzennym.

3. Skutki gospodarcze: Projektowana regulacja nie wywoła skutków gospodarczych.

4. Skutki finansowe: Projekt w marginalnym zakresie może wpływać na dwa podsektory SFP – rządowy (na dochody budżet państwa) i samorządowy (na wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu). Ponieważ dla obu podsektorów wpływ ten będzie przeciwny, a jednocześnie równoważny, to w ujęciu całego sektora finansów publicznych proponowane przepisy mają charakter neutralny.

Autorzy:

Bartosz Pawłowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Daniela Kupis, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr Adam Karczmarek, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Ziemowit Socha, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

Mirosław Gwiazdowicz, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/